

한전KDN(주)

제도상 개선요구

제 목 직장 내 괴롭힘 등 징계자에 대한 성과급 지급제도 개선 필요

소 관 부 서 □□□□처(△△부)

조 치 부 서 □□□□처(△△부)

내 용

1. 업무 개요

□□□□처 △△부(이하 “△△부”라 한다)는 「직원연봉규정」 등에 따라 성과급 등 직원 연봉을 지급하고 「직원연봉규정 시행세칙」에 근거하여 징계처분을 받은 직원에 대하여는 성과급을 지급하지 않거나 감액하여 지급하고 있다.

2. 관계 법령·규정 및 판단기준

「공공기관의 운영에 관한 법률」 제52조의3제1항에 따르면 공공기관은 투명하고 공정한 인사운영 등 윤리경영을 강화하기 위하여 노력하도록 되어 있다.

그리고 「공무원보수 등의 업무지침」 제8장(성과상여금업무 처리기준)에 따르면 징계사유가 「공무원 징계령 시행규칙」 제4조제2항¹⁾ 각 호²⁾의 어느 하나에 해당하는 경우 소속장관은 예외 없이 성과상여금을 지급할 수 없도록 되어 있다.

또한 국민권익위원회 “제도개선 권고”[사회제도개선과-2802(2020.10.14.)]에

1) 제1항에도 불구하고 징계사유가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 징계를 감경할 수 없다.

2) 1. 「국가공무원법」 제78조의2제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 비위(횡령·배임 등)

4. 「양성평등기본법」 제3조제2호에 따른 성희롱

5. 「도로교통법」 제44조제1항에 따른 음주운전 또는 같은 조 제2항에 따른 음주측정에 대한 불응

14. 우월적 지위 등을 이용하여 다른 공무원 등에게 신체적·정신적 고통을 주는 등의 부당행위 등

따르면 비리행위자에 대한 성과급 지급은 제도 취지에 맞지 않고 공직자에 대한 고도의 청렴성과 공정한 사회를 바라는 국민요구에 상충되므로, 공직유관단체는 공무원 성과급 지급금지 규정을 준용하여 성과급 지급을 금지하는 규정을 마련 하도록 되어 있다.

아울러 □□□□처 인사부가 「공무원 징계령 시행규칙」에서 정한 징계 감경 금지 비위행위를 반영하여 2025. 11. 7. 개정된 「상벌규정」에 따르면 우월적 지위 등을 이용하여 다른 직원 등에게 신체적·정신적 고통을 주는 등의 부당행위에 해당하는 징계는 감경할 수 없도록 되어 있다.

따라서 △△부는 금품수수, 성비위, 음주운전과 더불어 징계 감경에서 예외 없이 제외되는 “우월적 지위 등을 이용한 신체적·정신적 고통을 주는 등의 부당행위”로 인한 징계처분자에게는 성과급 지급을 금지하도록 제도를 개선하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

△△부는 「직원연봉규정 시행세칙」 제18조(징계처분자의 감액지급) 제1항에 근거하여 ① 성과연봉 지급대상기간 중 중징계 처분³⁾ 및 금품·향응수수, 공금 횡령·유용, 성폭력·성매매·성희롱이나 음주운전에 대한 징계처분을 받은 직원에게는 해당연도분 성과연봉을 지급하지 않으며, ② 동 규정 제1항에 해당 하지 않은 징계처분을 받은 직원에 대하여는 6월 또는 12월 성과연봉 지급 시 지급월의 연봉월액을 기준으로 동 규정 제18조 제2항에서 정하는 기준⁴⁾에 따라 감액하여 지급한다.

그러나 [표]와 같이 국가공무원의 경우에는 우월적 지위를 이용한 부당행위

3) 해임·강등·정직

4) 견책 **% 감액, 감봉(**개월) 20% 감액, 감봉(4~6개월) 30% 감액

징계자에 대한 성과급을 예외 없이 지급하지 않으나, □□□□처(△△부)는 금품 수수·성범죄·음주운전 등으로 인한 징계자에게만 성과급을 지급하지 않고 우월적 지위를 이용한 부당행위 징계자에게는 성과급을 감액 지급하고 있다.

[표] 우월적 지위를 이용한 부당행위 징계처분자에 대한 성과급 지급 현황 비교

구 분	국가공무원	한전KDN
성과급 지급 여부	미지급	감액 지급
감 액 수 준	-	지급월의 연봉월액 기준 감액* *견책 **%, 감봉(*~*개월) **%, 감봉(*~*개월) **%
비 고	징계사유가 우월적 지위 등을 이용하여 다른 공무원 등에게 신체적·정신적 고통을 주는 부당행위 등 「공무원 징계령 시행규칙」 제4조제2항 각 호에 해당하는 경우 성과상여금을 지급할 수 없음	중징계 및 금품·향응·공금횡령·성폭력·성매매·성희롱·음주운전으로 인한 징계자 에게는 지급하지 않음

관계부서 의견 △△부는 성과급 지급 제외 대상과 관련된 「직원연봉규정 시행세칙」의 개정과 관련해 노동조합 등과의 협의 및 검토 결과에 따라 개정 시 반영 여부를 결정하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 □□□□처장은 노동조합 및 유관 부서의 의견을 수렴하여 국민권익위원회 “제도개선 권고”[사회제도개선과-2802(2020.10.14.)] 및 「공무원보수 등의 업무지침」을 준수하도록 “우월적 지위 등을 이용하여 다른 직원 등에게 신체적·정신적 고통을 주는 등의 부당행위”로 인한 징계처분자에 대한 성과급 지급 기준을 개선하기 위해 「직원연봉규정 시행세칙」 제18조 등의 규정을 합리적으로 개정하기 바랍니다.(제도상 개선)